

Nr. 52 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 10. März 1933

R 43 I/2288, Bl. 371–376 Abschrift

Anwesend: v. Papen, Göring, Hugenberg, Popitz, Rust; StS Nobis, Hölscher, v. Bismarck, Claußen, Wiskott; MinDir. Landfried, Neumann, Hog, Niermann, Schütze, Surén; MinR Bergbohm, Graf Hardenberg, Imig, Krause, Krauthausen, Schulz, Triebel; RegVPräs. Danckwerts; OLdStallmeister Gatermann; ORegR v. Bose, Kerstiens, Legier; LandR Gramsch; RegR Will; Protokoll: MinR Strunden.

Beginn:

Beginn:

In der Sitzung der auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Kommissare wurde folgendes verhandelt:

Zu Punkt 3 der Tagesordnung (*Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes*) [...].

Zu Punkt 2 der Tagesordnung (*Entwurf einer Verordnung zur Behebung von Mißständen in der gemeindlichen Verwaltung*) führte Herr Reichsminister Göring aus, er habe nach nochmaliger Prüfung der Verordnung¹⁾ doch große Bedenken, Beamte und Angestellte der Gemeinden von den kommunalen Vertretungskörperschaften auszuschließen. Damit würden diese Gemeindebeamten zu Bürgern zweiter Klasse gestempelt. Im übrigen habe auch seine Partei eine große Zahl von Gemeindebeamten zu den Gemeindewahlen am 12. März aufgestellt. Das lasse sich jetzt nicht mehr ändern. Es bestehe die Gefahr, daß durch die vorliegende Verordnung eine so große Zahl von Gewählten ausscheiden müsse, daß die Listen nicht mehr ausreichten. Die Gemeindewahlen in allen solchen Fällen bald wiederholen zu lassen, scheine ihm auch nicht sehr glücklich. Die Verordnung hätte früher herauskommen müssen.

Herr Vizekanzler von Papen bemerkte, in der von Herrn Reichsminister Göring geschilderten Lage befänden sich wahrscheinlich alle Parteien. Außerdem sei bisher der Mißstand, daß Gemeindebeamte Mitglieder der Gemeindeparlamente seien, gerade von der nationalsozialistischen Bewegung besonders scharf kritisiert worden.

Herr Reichskommissar Rust erklärte, er habe ebenfalls Bedenken, am Vorabend der Gemeindewahlen eine derartige Verordnung herauszubringen.

Herr Reichsminister Dr. Hugenberg machte den Vorschlag, die Verordnung schon herauszugeben, aber die beanstandete Bestimmung erst nach der Wahl in Kraft treten zu lassen.

Herr Reichsminister a. D. Professor Dr. Popitz führte aus, die Wahl von Gemeindebeamten und Angestellten in die Gemeindegörperschaften sei in der Vorkriegszeit unzulässig gewesen. Erst in der Nachkriegszeit habe man diese sehr vernünftige Bestimmung beseitigt. Das habe allmählich zu völlig unmöglichen Verhältnissen geführt. Die Gemeindebeamten hätten in den Vertretungskörperschaften Beschluß über ihre eigenen Gehälter gefaßt. Es sei vorgekommen, daß der Oberbürgermeister von seinen eigenen Angestellten im Stadtverordnetenkollegium angegriffen worden sei. Dieser unhaltbare Zustand sei von der nationalen Bewegung immer auf das schärfste bekämpft worden. Daß die Gemeindebeamten durch eine Bestimmung, die sie von der Wählbarkeit zu den

¹⁾ Zur vorangegangenen Beratung (8. 3.) und zum Inhalt der VO s. Dok. Nr. 48, dort auch Anm. 22.

kommunalen Vertretungskörperschaften ausschlosse, zu Bürgern zweiter Klasse würden, könne er nicht anerkennen. Ein Ausweg aus den Meinungsverschiedenheiten biete wohl der von Herrn Reichsminister Dr. Hugenberg gewiesene Weg.

Herr Reichsminister Göring erklärte, er halte es doch für unmöglich, die Verordnung jetzt noch vor der Wahl herauszubringen. Es werde nur Verwirrung angerichtet. Er beantragte, die Beschlußfassung auszusetzen.

Herr Vizekanzler von Papen stimmte zu und erklärte, die Verordnung solle dann nach der Wahl so frühzeitig wieder zur Beschlußfassung gestellt werden, daß nicht schon die Stellenbesetzungen stattgefunden hätten. Er stellte Einverständnis mit diesem Vorschlage fest²⁾.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (*Entwurf einer Verordnung zur Regelung einiger Punkte des Gemeindeverfassungs-, Verwaltungs- und Abgabenrechts sowie zur Änderung und Ergänzung der ersten Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltungs-Änderungsverordnung 1933. Aufhebung der Landeskulturämter*) [...].

Zu Punkt 2a der Tagesordnung (*Entwurf einer Verordnung über die Einrichtung zentraler Vormerkungsstellen für Versorgungsanwärter für Stellen im Gemeindedienst*) [...].

Außerhalb der Tagesordnung wurde die Frage des Zeitpunktes der Landtagseinberufung erörtert.

Herr Reichsminister Göring teilte mit, daß er als Reichstagspräsident den Reichstag auf den 21. März einberufen werde. Es wurde beschlossen, den Landtag³⁾ auf den Tag nach der Reichstagseinberufung, den 22. März, einzuberufen. Auf die Tagesordnung der ersten Sitzung wird lediglich die Konstituierung des Landtags und die Wahl des Landtagspräsidiums gesetzt werden⁴⁾.

Herr Staatssekretär Hölscher trug alsdann vor, daß bei der derzeit herrschenden politischen Unruhe eine ruhige Fortführung der Rechtspflege unmöglich sei. Man müsse mit der Störung von Gerichtsverhandlungen und mit der Befreiung von Gefangenen rechnen. Unter diesen Umständen empfehle die Justizverwaltung dringend eine nochmalige Amnestie. Bereits die letzte Amnestie⁵⁾ sei allerdings schon in der Bevölkerung mit großem Unmut aufgenommen. Die Justizverwaltung sei aber der Auffassung, daß jetzt eine nochmalige Amnestie, und zwar eine Amnestie, die auch Verbrechen gegen das Leben und Sprengstoffverbrechen umfasse, eine politische Notwendigkeit sei. Es sei möglich, die Amnestie durch eine preußische Notverordnung zu erlassen. Vorzuziehen sei jedoch eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten. Er bat um die Ermächtigung, gemeinsam mit dem Herrn Minister des Innern (Kommissar des Reichs) mit dem Herrn Reichsjustizminister wegen dieser Angelegenheit in Verbindung zu treten.

Herr Reichsminister Göring dankte Herrn Staatssekretär Hölscher, daß er namens der Justizverwaltung die Frage der Amnestie in so großzügiger Weise behandelt habe. Der Herr Reichskanzler werde die Frage im Reichskabinett zur Sprache bringen. Auch er halte den Erlaß einer Amnestie für eine

2) Die VO wurde von den Kommissaren des Reichs in der Sitzung am 22. 3. in unveränderter Fassung verabschiedet (Protokoll in R 43 I/2288, Bl. 377–378) und am gleichen Tage erlassen (Pr. Gesetzsammlung, S. 67).

3) Zusammensetzung des PrLT nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom 5. 3. 33: NSDAP 211 (April 1932: 162) Sitze; SPD 80 (94); Zentrum 68 (67); KPD 63 (57); Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 43 (31); DVP 4 (7); Chr.-soz. Volksdienst 2 (2); Dt. Staatspartei 3 (2); Dt.-Hannoveraner 2 (1) (KAG 1933, S. 728).

4) Am 22. 3. wählte der unter Ausschluß der Kommunisten (NS-Fraktionsführer Kube in der Sitzung: „Es ist für uns Preußen eine Selbstverständlichkeit, daß die bolschewistische Mordpest dieses Haus nicht mehr betritt.“) zusammengetretene Landtag den Abg. Kerrl (NSDAP) erneut zum Präsidenten. Mit den Stimmen der Rechtsparteien billigte er sodann die in der VO des RPräs. vom 6. 2. 33 (RGBl. I, S. 43) ausgesprochene Absetzung der Hoheitsregierung Braun; die genannten Parteien und das Zentrum erklärten sich ferner mit der vorläufigen Wahrnehmung der Staatsgeschäfte durch die Kommissariatsregierung einverstanden (Sitzungsbericht im RAnz. vom 23. 3. 33). – Nach diesen Beschlüssen legten die Mitglieder der PrStReg. Braun mit Schreiben an Reichskommissar v. Papen vom 25. 4. ihre „Ämter und Geschäfte als Staatsminister auch formell nieder“ (Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2014) und verzichteten auf die Weiterverfolgung der beim Staatsgerichtshof eingebrachten pr. Verfassungsklage (s. Anm. 57 zu Dok. Nr. 22). Vgl. Brecht, Mit der Kraft des Geistes, S. 300 f.; Bay, Der Preußenkonflikt 1932/33, S. 278 ff.

5) Gesetz über Straffreiheit vom 20. 12. 32 (RGBl. I, S. 559).

zwingende politische Notwendigkeit, er sei aber auch der Meinung, daß eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten erlassen werden müsse.

Herr Vizekanzler *von Papen* stellte fest, daß den Vorschlägen des Herrn Staatssekretärs Hölscher zugestimmt werde und bat ihn, möglichst bald die Verbindung mit dem Herrn Reichsjustizminister aufzunehmen⁶⁾.

Herr Reichskommissar *Rust* trug vor, daß er in diesen Tagen von einer Abordnung von Professoren der Universität Greifswald aufgesucht und gebeten worden sei, ein besonderes Unrecht, das dem Universitätsprofessor Dr. Vahlen durch die frühere Regierung zugefügt sei, wieder gutzumachen. Professor Vahlen sei durch Staatsministerialbeschluß vom 15. März 1927 zur Dienstentlassung verurteilt worden, weil er als Prorektor der Universität Greifswald am Verfassungstage 1924 die Reichs- und preußischen Flaggen habe niederholen lassen, deren Hissung der Wissenschaftsminister damals angeordnet habe. Er bitte um Zustimmung zur Wiedereinstellung des Professors Vahlen.

Die Zustimmung wurde erteilt.

Herr Reichsminister Dr. *Popitz* warf die Frage auf, ob inzwischen das Ordinariat für Mathematik, das Professor Dr. Vahlen innegehabt habe, in Greifswald wiederbesetzt sei, und wie man dieser Schwierigkeit begegnen könne.

Herr Reichskommissar *Rust* erklärte, das Ordinariat sei allerdings inzwischen besetzt, aber er beabsichtige, Professor Dr. Vahlen als Hilfsreferent in das Kultusministerium zu berufen. Dadurch werde die Schwierigkeit ausgeräumt.

⁶⁾ Zur Behandlung im Reichskabinett und zum weiteren Vorgehen Preußens s. Dok. Nr. 56, dort auch Anm. 15.

Zitierhinweis

Nr. 52 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 10. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d052>